

2024년 외부강의 등 신고 점검 결과(공개)

「한수정 임직원 행동강령」에 따라 임직원이 수행한 2023년도 외부강의 등에 대해 청탁금지법 및 자체 규정류 준수 여부를 점검한 결과를 공개함

1 점검 개요

☐ 관련근거

- 「한국수목원정원관리원 임직원 행동강령」 제24조 및 제36조
- 윤리감사실-678(2024.3.5.)호 「2024년 외부강의등 신고 점검 계획 보고」
- 윤리감사실-2107(2024.7.12.)호 「2024년 외부강의등 신고 점검 결과 보고」

☐ 점검기간: (최초) '24.3.8.(금) ~ 4.11.(목), (추가) 6.24.(월)~7.5.(금)

※ 자료 수집 및 예비점검 : '24.3.8.(금) ~ 3.15.(금)

☐ 점검대상: '22.1.1.~12.31. 내 소속 임직원이 실시한 외부강의등

☐ 점검방법: 타 기관 협조 및 자체 자료수집, 현장점검 및 면담 등

2 점검 사항

☐ '23.1.1.~12.31. 중 신고된 외부강의등에 대한 적법성 검증

※ 마·지연신고, 사례금 상한액 및 횟수 초과, 여비 중복 수령 여부 등

☐ 전체 공공기관 등에 대한 우리 원 소속직원의 외부강의등 요청 및 실시 내역(수당 포함)과 신고사항 및 내역 교차검증

☐ 외부강의등 출강시 복무처리 적정성 여부

☐ 제도 보완이 필요한 사항에 대한 검토 및 적용방안 도출

- 「청탁금지법」 제10조제1항에 따르면 공직자 등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다)의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니되고, 제2항에 따르면 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내 서면으로 신고하여야 하며, 제5항에 따르면 제1항에 따른 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속기관장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체없이 반환하여야 함
- 「청탁금지법 시행령」 제26조제1항에 따르면 법 제10조제2항에 따른 외부강의등을 신고하려는 공직자 등은 서면으로 소속기관장에게 제출하여야 하고, 제2항에 따르면 제1항에 따른 신고시 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날로부터 5일 이내에 보완하여야 하며, 제27조제1항에 따르면 법 제10조제1항에 따른 초과사례금을 받은 경우 그 사실을 안 날로부터 2일 이내 소속기관장에게 서면으로 신고하여야 함
- 「한국수목원정원관리원 임직원 행동강령」 제24조제2항에 따르면 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 마친 날부터 10일 이내에 별지 제12호 서식에 따라 신고하여야 하고, 제3항에 따르면 외부강의등을 신고할 때 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당사항을 안 날부터 5일 이내 보완하여야 하며, 제25조제1항에

따르면 외부강의등 초과사례금을 받은 경우 그 사실을 안 날로부터 2일 이내 별지 제13호 서식으로 이사장에게 신고하여야 함

- 「2022년 한국수목원정원관리원 외부강의등 신고에 관한 업무처리 매뉴얼」 P.3에 따르면 여비 규정의 기준 내에서 제공자가 실비 수준으로 제공하는 교통비, 숙박비 및 식비는 사례금에 포함되지 않으므로 별도 여비 수령이 가능하나 이 경우 소속기관에서 출장비 중복 지급이 불가하고, P.4에 따르면 외부강의등에 대하여 담당 직무의 수행과 관련이 있거나 소속 기관의 기능수행 및 정책수행 목적상 필요한 경우 출장처리하고, 그 외의 경우는 원칙적으로 연가로 복무처리하도록 하고 있음

<2022년 한수정 외부강의등 신고에 관한 업무처리 매뉴얼 P.4>

직무관련성 여부	복무처리
• 담당직무 수행(현재 업무분장)과 직접 관련이 있는 경우	출장
• 기관(부서)장이 소속 기관(부서)을 대표하여 공식적인 직무수행이라고 판단한 업무	출장
• 담당직무 수행(현재 업무분장)과 연관성이 없는 경우	연가
[예시1] 인사 관련 부서 소속이 아님에도, 졸업 모교로부터 기관 소개 등의 취업 관련 강의를 요청받은 경우	
[예시2] 예산 관련 업무를 수행하고 있지만, 본인 전공에 따라 산림 및 식생 등의 자문 또는 강의 등을 요청받은 경우	

- 「2024년 공무원 행동강령 업무편람」 P.112에 따르면 초청기관에서 지급하는 외부강의 대가에 여비가 포함되어 있을 경우, 소속기관에서 별도로 출장비를 지급받는 것은 여비를 이중지급받는 행위로서 행동강령 위반이라고 명시하고 있음

<2024년 공무원 행동강령 업무편람 P.112>



초청기관으로부터 대가를 받고 외부강의를 한 직원이 소속 기관에서 출장비를 지급받는 것이 행동강령 위반인지?

답변

초청기관에서 지급하는 강의 대가에 여비가 포함되어 있을 경우 소속 기관에서 별도로 출장비를 지급받는 것은 여비를 이중지급 받는 행위로서 행동강령 위반임.

□ 신분상 조치

○ 외부강의등 신고 미실시

- 사례금을 받는 외부강의등을 수행하였음에도 신고 자체를 누락한 2명이 확인됨

⇒ 주의 처분

○ 외부강의등 지연신고

- 사례금을 받는 외부강의등을 수행 후 10일 이내 신고하지 않은 16명이 확인됨

⇒ 구두경고

□ 행정상 조치

○ 외부강의등 신고 철저

- 2023.1.1.~12.31. 중 수행된 외부강의등 신고 점검 결과 외부강의등 미신고 2건, 지연신고 21건, 출장여비 중복수령 1건 등이 확인되었는 바, 외부강의등 신고의무를 누락없이 이행하고 복무처리 기준을 철저히 준수하며 출장여비를 중복으로 수령받는 일이 없도록 전 부서에 재안내

⇒ 통보

□ 재정상 조치

○ 출장여비 중복수령

- 외부강의등과 관련하여 요청기관으로부터 강의수당 300,000원, 여비 36,950원 등 총 336,950원(세전)을 수령하였으나, 우리기관에서도 출장여비 80,660원 중 운임 37,660원을 이중으로 수령한 1명이 확인됨

⇒ 시정(회수 37,660원)